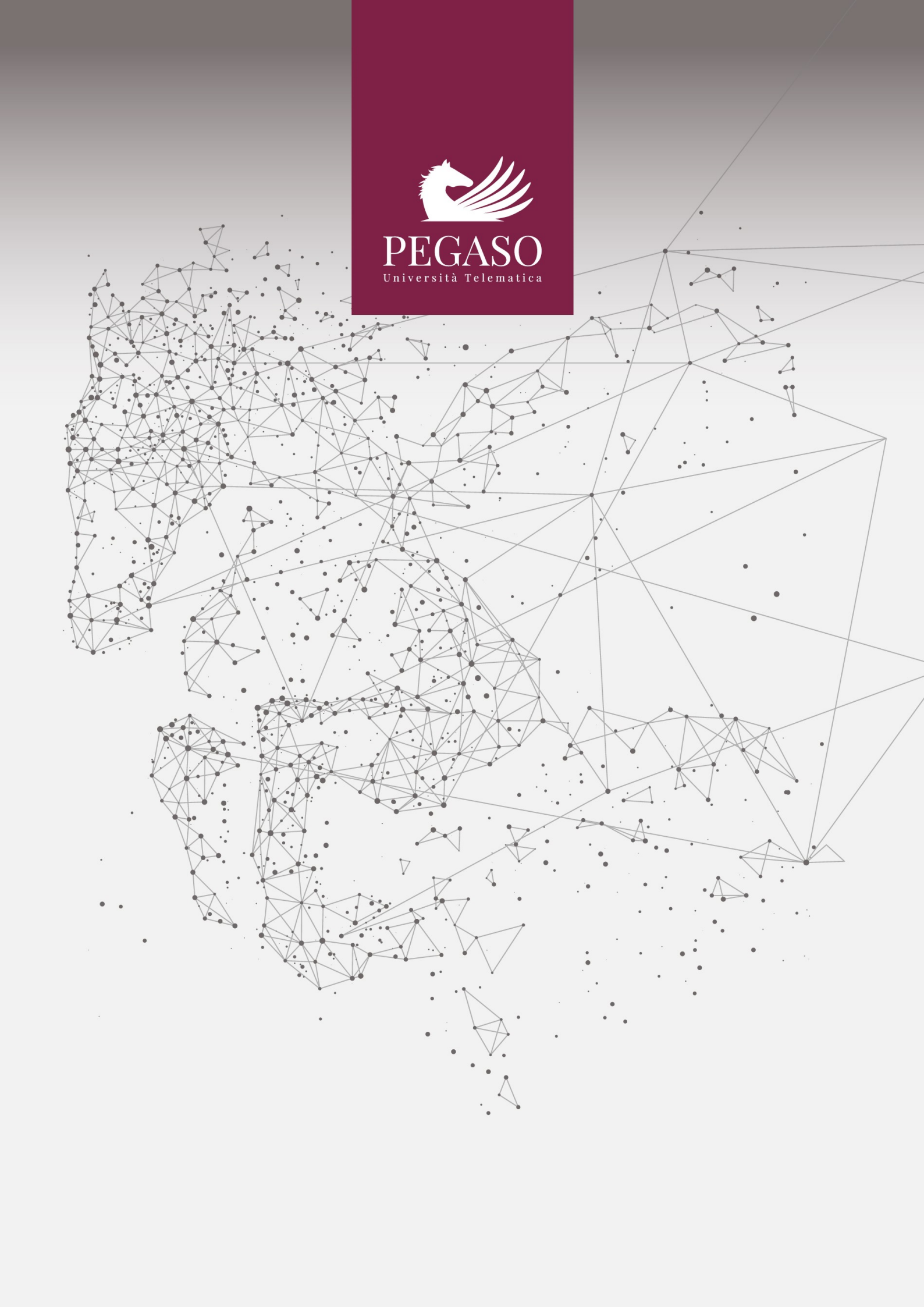

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 IL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO 3

2 IL SUB RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 13

3 L'INCARICATO DEL TRATTAMENTO 15

BIBLIOGRAFIA 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Il responsabile esterno del trattamento

Il responsabile del trattamento è definito dall'articolo 4 n. 8 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR):

> *«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*.

Come è possibile riscontrare da tale definizione, non sussistono limitazioni di carattere soggettivo per l'assunzione del ruolo di responsabile del trattamento: esso può essere una società, una organizzazione ma anche una persona fisica.

Due condizioni fondamentali per qualificarsi come responsabile del trattamento sono:

- essere un'entità separata rispetto al titolare del trattamento e
- trattare i dati personali per conto del titolare.

E' fondamentale che il trattamento sia effettuato "*per conto di un responsabile del trattamento, ma non sotto la sua autorità o controllo diretto. Agire "per conto di" significa servire gli interessi di qualcun altro e richiama il concetto giuridico di "delega*""[1].

Il responsabile del trattamento sottostà ad una esigenza specifica che il legislatore europeo ha inteso prendere in considerazione: alcune attività realizzate dal Titolare, e svolte sotto la sua responsabilità, possono essere affidate in "outsourcing" ad un soggetto che presenta specifiche garanzie di affidabilità e professionalità nell'erogazione di servizi che comportano il trattamento di dati personali.

Si pensi ad esempio alla esternalizzazione delle attività di consulenza del lavoro per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti (assunzione, comunicazione obbligatoria a enti preposti – INPS INAIL Centri per l'impiego – elaborazione e rilascio buste paga); il servizio di cloud

[1] EDPB - Linee guida 7/2020 Vers. 1.0 – 2 settembre 2020

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

provider o quello per l'invio delle newsletter. In tutti questi casi il Titolare esternalizza il servizio affidandolo a un terzo esterno all'organizzazione aziendale, al fine di garantire una maggiore efficienza nell'esecuzione dell'attività. Efficienza che generalmente non riuscirebbe ad assicurare ricorrendo alle sole risorse interne.

Questo può accadere anche all'interno di un gruppo societario, dove "*una società può essere responsabile del trattamento per un'altra società che funge da titolare del trattamento, poiché entrambe le società sono entità separate. D'altra parte, un dipartimento all'interno di un'azienda non può generalmente essere un responsabile di un altro dipartimento all'interno della stessa entità*"[2].

Ma procediamo con ordine iniziando ad analizzare l'art. 28 del Regolamento che definisce il ruolo del responsabile del trattamento e il suo rapporto con il titolare anche alla luce della posizione assunta dall'European data protection board nelle linee guida n. 7/2020 sul concetto di titolare e responsabile alla luce del GDPR (vers.1.0 del 2 settembre 2020)

ART. 28 GDPR – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

> *1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.*

L'obbligo di cui al comma 1 deve essere interpretato non come un primo adempimento che il titolare deve adottare al momento dell'affidamento dell'incarico al responsabile, bensì come un adempimento continuo, da tenere anche nel corso del rapporto, anche attraverso audit periodici finalizzati a verificare la sussistenza e l'implementazione delle misure tecniche e organizzative applicate al trattamento.

[2] EDPB - Linee guida 7/2020 Vers. 1.0 – 2 settembre 2020

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

> *2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.*

Tale paragrafo prevede la possibilità che il responsabile, nello svolgimento dell'attività a lui delegata da parte del titolare, si avvalga delle prestazioni di altri soggetti "c.d. sub-responsabili" prevedendo però alcune limitazioni.

Così come previsto al punto 125 delle linee guida 7/2020 innanzi richiamate, l'accordo tra responsabile e titolare deve specificare che il responsabile del trattamento non può avvalersi dell'operato di un altro responsabile senza la previa autorizzazione scritta del titolare, specificando nell'accordo stesso se tale autorizzazione debba essere specifica o generale. In caso di autorizzazione generale, il responsabile del trattamento deve informare il titolare del trattamento di qualsiasi cambiamento di sub-responsabili previa autorizzazione scritta e dare al titolare la possibilità di opporsi. È opportuno che il contratto definisca il processo per permettere al titolare l'esercizio di tale ultima facoltà. Nel caso in cui, invece, la nomina di ulteriori sub responsabili sia soggetta ad una specifica autorizzazione, il contratto dovrà stabilire la procedura per ottenere tale autorizzazione.

> *3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.*

Il GDPR prevede quindi espressamente che il rapporto tra titolare e responsabile deve essere regolato da un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

E' espressamente richiesta la forma scritta, anche in formato elettronico. "*Pertanto accordi non scritti (indipendentemente da quanto siano approfonditi o efficaci) non possono essere considerati sufficienti per soddisfare il requisiti previsti dall'articolo 28 GDPR. Per evitare qualsiasi difficoltà nel dimostrare che il contratto*

o altro atto giuridico è effettivamente in vigore, l'EDPB raccomanda di garantire che le firme necessarie siano incluso nell'atto legale"[3].

Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

[3] EDPB - Linee guida 7/2020 Vers. 1.0 – 2 settembre 2020

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

I punti precedenti illustrano il contenuto obbligatorio del contratto stipulato tra titolare e responsabile del trattamento. Essi devono essere riportati nell'accordo in modo più specifico e dettagliato, così da circoscrivere l'ambito oggettivo di applicazione del contratto. Spesso ci troviamo di fronte a contratti standard che, pur ripercorrendo letteralmente le disposizioni di cui all'articolo che stiamo qui esaminando, omettono di indicare informazioni specifiche sul trattamento la cui esecuzione è demandata al responsabile.

Quindi nel definire, ad esempio, l'oggetto del trattamento è bene specificare se esso si riferisca alla registrazione realizzata dall'impianto di videosorveglianza di persone in entrata e in uscita da una determinata struttura, oppure alla attività di marketing diretto realizzata dal responsabile per conto del titolare attraverso la gestione di una apposita piattaforma sulla quale viene caricata una mailing list direttamente fornita dal titolare. Anche la finalità deve essere

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

definita e circoscritta, ad esempio specificando che le riprese della videosorveglianza sono oggetto di registrazione per finalità di rilevamento di accessi illegali. E così per tutte le voci appresso indicate.

E' bene altresì specificare che se da un lato il Regolamento europeo 679/2016 individua quegli elementi che devono essere sempre inclusi nel contratto, dall'altro non esclude che, in ragione del contesto e dei rischi del trattamento, possano essere aggiunte anche ulteriori informazioni.

> *4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.*

Gli stessi obblighi in materia di protezione dati assunti dal responsabile del trattamento mediante la stipula dell'atto innanzi richiamato devono vincolare anche i sub responsabili eventualmente nominati. Il responsabile, infatti, risponde dell'osservanza degli obblighi contrattuali anche quando si avvale dell'operato di altri soggetti. Per tale motivo è fondamentale che non solo si avvalga di entità che presentino le dovute garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, ma che nel trattare i dati personali del titolare, siano vincolate alle stesse disposizioni a cui il responsabile di è impegnato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

All'atto pratico pertanto, il titolare stipulerà con il responsabile un contratto avente le caratteristiche innanzi indicate, mentre il responsabile stipulerà un contratto con il sub responsabile dove ripoterà il contenuto contrattuale relativo al rapporto instaurato tra lo stesso e il titolare, fermo restando che in caso di inosservanza dei predetti obblighi da parte del subresponsabile, sarà unicamente il responsabile a risponderne innanzi al titolare del trattamento.

> *5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.*

Come già innanzi richiamato, e come ribadito anche dall'EDPB nelle line guida menzionate, un titolare del trattamento deve utilizzare solo responsabili che forniscano garanzie sufficienti per un'attuazione appropriata delle misure tecniche e organizzative tali da soddisfare i requisiti del GDPR. "*Gli elementi da prendere in considerazione potrebbero essere le conoscenze specialistiche del responsabile del trattamento (ad es. Competenza tecnica per quanto riguarda le misure di sicurezza e le violazioni dei dati); l'affidabilità del responsabile; (…)e l'adesione del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato o a un meccanismo di certificazione*."

Questi ultimi infatti costituiscono strumenti di accountability, che permettono al titolare di dimostrare che le ragioni che hanno condotto alla scelta di quel soggetto come responsabile del trattamento, hanno interessato elementi indicativi dei requisiti di competenza e professionalità, tra cui, appunto, l'adesione a un codice di condotta approvato o a un meccanismo di certificazione.

Pertanto, per i responsabili, è consigliabile informare il titolare in merito a tale circostanza, nonché a qualsiasi modifica a tale aderenza.

> *6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

In tale disposizione il legislatore europeo riconosce la possibilità di fare affidamento, in tutto o in parte, alle clausole contrattuali tipo in relazione agli obblighi di cui all'articolo 28 con riferimento al contenuto del contratto stipulato tra responsabile e titolare.

Come precisato dall'EDPB una serie di clausole contrattuali standard (SCC) può essere, in alternativa, adottata dalla Commissione o adottata da un'autorità di controllo, secondo il meccanismo di coerenza. Tali clausole potrebbero far parte di una certificazione rilasciata al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 o 43. L'EDPB desidera chiarire che "*non vi è alcun obbligo per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di stipulare a contratto basato su SCC, né è da preferire necessariamente alla negoziazione di un contratto individuale. Entrambe le opzioni sono praticabili ai fini del rispetto della legge sulla protezione dei dati, a seconda del circostanze specifiche, purché soddisfino i requisiti dell'articolo 28, paragrafo 3.*"[4]

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

[4] EDPB - Linee guida 7/2020 Vers. 1.0 – 2 settembre 2020

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

> *10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.*

Tale ultimo paragrafo, letto in combinato disposto con gli artt. 82, 83, e 84 del regolamento, che disciplinano il profilo della responsabilità, stabilisce che il responsabile del trattamento deve attenersi alle disposizioni del regolamento oltre che alle istruzioni impartitegli dal titolare. In caso di inosservanza il responsabile risponderà in solido con il titolare del trattamento. Nel caso in cui invece il responsabile violi il regolamento determinando finalità e mezzi del trattamento, e quindi operando di fatto come un titolare del trattamento, sarà considerato tale, anche sotto il profilo della responsabilità.

1.1 Il registro dei trattamenti

Il GDPR ha inteso fondare tutti gli adempimenti dallo stesso disciplinati, e richiesti al titolare e al responsabile del trattamento, sul principio di accountability, imponendo pertanto ai soggetti tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni normative di "rendicontare" e "documentare" le ragioni e le valutazioni che hanno condotto all'adozione delle scelte assunte, oltre che di dimostrare l'effettivo adempimento degli obblighi sugli stessi incombenti.

Il registro dei trattamenti è sicuramente lo strumento chiave per permettere al titolare e al responsabile di dimostrare l'osservanza delle disposizioni del regolamento, così come descritto anche al considerando 82:

> *"Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per controllare detti trattamenti."*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il registro dei trattamenti, disciplinato quanto al relativo contenuto all'art. 30 del Regolamento europeo, costituisce lo strumento che permette al titolare e al responsabile di dimostrare la loro conformità alle prescrizioni normative in materia di protezione dati.

In particolare il titolare, grazie al registro, potrà dimostrare di aver definito misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei dati personali, di aver affidato il trattamento in "outsourcing" a soggetti che presentino garanzie adeguate di professionalità e competenze, e di aver dettato istruzioni specifiche per l'effettuazione del trattamento assegnato.

Il responsabile a sua volta, dovrà invece rendicontare, per ciascun titolare del trattamento, le misure tecniche e organizzative applicate al trattamento ad esso affidato, nonché tutte le altre istruzioni specifiche che gli sono state comunicate.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Il sub responsabile del trattamento

Dalla precedente disamina dell'art. 28 GDPR, ed in particolare del comma 2, abbiamo riscontrato che "*Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento*.".

Tale disposizione riconosce il potere del responsabile di far ricorso ad un altro responsabile, subordinandone l'esercizio a due condizioni:

1) autorizzazione scritta del Titolare del trattamento, che potrà essere specifica (richiesta con riferimento ad un determinato soggetto) o generale (riconoscendo la facoltà al responsabile di nominare ulteriori soggetti – non precedentemente determinati - alle condizioni che saranno definite dal titolare, anche con riferimento alla eventuale procedura di approvazione e/o opposizione)

2) stipula di un contratto o di un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri tra il Responsabile e il sub-responsabile.

Il sub-responsabile, infatti, secondo quanto stabilito dal comma 4 del predetto articolo, è tenuto a rispettare i medesimi obblighi contrattuali in materia di protezione dei dati che legano il titolare al primo responsabile. Obblighi che devono essere definiti all'interno di un contratto o di un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, e che debbono essere individuati prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

In merito è importante precisare che il responsabile risponde dinanzi al titolare dell'inadempimento del sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso *"non gli è in alcun modo imputabile* (si veda art. 82, paragrafo 1 e paragrafo 3)[5]

[5] Garante per la protezione dati personali- https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/titolare-responsabile-incaricato-del-trattamento

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 L'incaricato del trattamento

L'Incaricato del trattamento dei dati, trovava una sua definizione nell'art. 4, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (c.d. Codice della privacy), il quale lo identificava come *"la persona fisica autorizzata a compiere le operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile*".

Tale articolo doveva essere letto in combinato disposto con l'art. 30 del Codice, il quale prevedeva che le operazioni di trattamento dovevano essere compiute solo da soggetti nominati incaricati. Per tale motivo era necessaria una designazione o nomina scritta del soggetto autorizzato al trattamento.

Il GDPR non prevede una specifica definizione per tale figura, tuttavia il ruolo dell'incaricato al trattamento rappresenta un profilo fondamentale nell'organigramma privacy. Ciò si deduce da una serie di disposizioni normative contenute nel Regolamento europeo, tra cui l'art. 4 par. 10 del GDPR che, nel dare una definizione di "terzo", lo identifica come "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile*".

Anche l'art. 29 suggerisce l'importanza ai fini dell'osservanza delle disposizioni del regolamento del soggetto che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento: "*Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri*."

Dalla lettura combinata di questi articoli è possibile trarre due principi fondamentali:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- l'esistenza di un ruolo specifico nell'organigramma privacy del soggetto che viene autorizzato dal titolare o dal responsabile a trattare dati personali sotto la relativa direzione e responsabilità

- la necessità che tali soggetto sia appositamente istruito dal titolare o dal responsabile in modo tale che, nell'espletamento delle sue mansioni, che comportino tra l'altro anche il trattamento di dati personali, abbia le conoscenze e le dotazioni tecniche necessarie per osservare le disposizioni del regolamento e la politica di trattamento dati personali definita dal titolare o dal responsabile.

Il regolamento non pone particolari limitazioni circa le modalità con cui la formazione può essere erogata. Essa infatti potrà essere realizzata direttamente dal Titolare o da personale interno incaricato di tale procedura, che sia competente in materia di compliance, data protection e che abbia la dovuta conoscenza della normativa di settore. Ma il Titolare potrà altresì incaricare un professionista affinchè provveda all'erogazione della formazione, oppure ricorrere anche alla modalità e-learning, purchè specifica sulle esigenze della propria realtà.

Tra le best practices ampiamente utilizzate a supporto delle modalità di formazione innanzi indicate, c'è la redazione di un vademecum sulle linee guida da applicare nell'organizzazione del titolare o del responsabile con riferimento al trattamento dati, nonché indicazioni sul corretto utilizzo delle dotazioni aziendali.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- EDPB - Linee guida 7/2020 Vers. 1.0 – 2 settembre 2020
- M.MARTORANA, B.BARBERISI, A.TESORO: GDPR: Guida pratica agli adempimenti privacy – Wolters Kluwer Italia srl – Ed. CEDAM 2018

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).